



**PUTUSAN**  
Nomor 1422 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI SUTIJAH,**
2. **SITI LUTFIAH,**  
Keduanya bertempat tinggal di Jedong 2/2, RT/RW.  
005/002, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan  
Tambaksari, Kota Surabaya;
3. **ABD. RACHMAN,** bertempat tinggal di Bronggalan  
Sawah, RT/RW. 006/010, Kelurahan Pacarkeling,  
Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
4. **ABD WAHID, S.E.,** bertempat tinggal di Jedong 2/2,  
RT/RW. 005/002, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan  
Tambaksari, Kota Surabaya.

Kesemuanya adalah Ahli Waris Supardi (Pihak Asal MOHRI)  
yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September  
2023 dan berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-  
12102023-0065 tanggal 12 Oktober 2023, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Andy Soemarjono, S.H., M.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Moch  
Yahya, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Simo Wau Baru  
Gg. Kurma Nomor 7, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan  
Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 7 Juni 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**MAT SARI,** bertempat tinggal di Dsn. Legung Desa  
Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata,

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat pada Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm, beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2025; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

1. **JUHAIRIYAH**, dahulu bertempat tinggal di Tenggumung Wetan Nomor 60, RT/RW. 008/016, Wonokusumo, Semampir, Kota Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
2. **HOLILAH**, bertempat tinggal di Dsn. Legung, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
3. **IKSAN**, bertempat tinggal di Kmp. Jagalan Timur, RT/RW.002/001, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
4. **MUHAIYENAH**, bertempat tinggal di Jedog 2/4-B, RT/RW.005/002, Pacar Keling, Tambaksari, Kota Surabaya;
5. **SODEK**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Legung, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. **ENI**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Legung, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. **KEPALA BADAN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKALAN**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Wr 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan;
3. Menyatakan perbuatan Supardi (Almarhum), serta Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan mensertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 974, luas 1075 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 12 Desember 2005, Nomor 0905/Dumajeh/2005 atas nama Pemegang Hak Supardi atas tanah objek sengketa yang bukan miliknya akan tetapi milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dsn. Legung Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Letter C Nomor 496 terdiri dari:
  - a. Persil 88, Klas d I Luas 1,53 Ha  
dengan batas-batas:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| sebelah Barat   | : Rumah Su/Sutiyeh;             |
| sebelah Timur   | : Rumah Mat Juni;               |
| sebelah Selatan | : Tanah B. Boelan Boena/Jumina; |
| sebelah Utara   | : Rumah Bu'Jua;                 |
  - b. Persil 89, Klas d I Luas 0,98 Ha;  
dengan batas-batas:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| sebelah Barat   | : Rumah Su/Sutiyeh;             |
| sebelah Timur   | : Rumah Mat Juni;               |
| sebelah Selatan | : Rumah Ihsan/aksan;            |
| sebelah Utara   | : Tanah B. Boelan Boena/Jumina; |

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disertifikat oleh orang tua Para Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Supardi adalah sah milik B. Boelan Boena/Jumina (orang tua Penggugat);

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 974 seluas 1075 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 12 Desember 2005 Nomor 0905/Dumajeh/2005 atas nama Pemegang Hak Supardi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan baik dan bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat atas tidak dikerjakannya tanah objek sengketa oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat selain membayar kerugian materiil juga harus membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan *a quo*;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini kepada Para Tergugat;

Atau, Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*nonlegitime persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III



mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);





3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat rekonvensi/ Tergugat V Konvensi sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkl., tanggal 16 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Nomor 974/Desa Dumajah atas nama Pemegang Hak Supardi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dsn. Legung Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Letter C Nomor 496 terdiri dari:
  - a. Persil 88, Klas d I Luas 1,53 Ha;  
dengan batas-batas:  
sebelah Barat : Rumah Su/Sutiyeh;  
sebelah Timur : Rumah Mat Juni;  
sebelah Selatan : Tanah B. Boelan Boena/Jumina;  
sebelah Utara : Rumah Bu'Jua;
  - b. Persil 89, Klas d I Luas 0,98 Ha;  
dengan batas-batas:  
sebelah Barat : Rumah Su/Sutiyeh;  
sebelah Timur : Rumah Mat Juni;  
sebelah Selatan : Rumah Ihsan/aksan;  
sebelah Utara : Tanah B. Boelan Boena/Jumina;adalah sah milik B. Boelan Boena/Jumina (orang tua Penggugat);
4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan baik dan bilamana perlu

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan aparat penegak hukum;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp7.912.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 451/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Agustus 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 451/PDT/2023/PT SBY., *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juni 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Pemegang Hak

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supardi yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan luas 705 m<sup>2</sup> (*vide*. bukti PK-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578100610600004 atas nama Supardi (*vide*. bukti PK-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12102023-0065 atas nama Supardi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Oktober 2023 (*vide*. bukti PK-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah Pacarkeling tanggal 9 Oktober 2024 (*vide*. bukti Pk-4);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ahli Waris Supardi, yaitu: Siti Sutijah, Siti Lutfah, Abd. Rachman dan Abd. Wahid, S.E;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PDT/2023/PT SBY., *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bkl., beserta turunannya yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian permohonan peninjauan kembali ini kami mohonkan, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut tidak bersifat menentukan dan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa alasan peninjauan kembali karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena secara substansi merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek Sertifikat Hak Milik Nomor 974, berasal dari Letter C Nomor 341 atau Persil Nomor 82, dimana pada Buku Desa, Letter C Nomor 341 atau Persil Nomor 82 Klas D-1 tersebut, tercatat atas nama B. Moslahah Sawadja, sementara di lapangan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 974 berdiri di atas Letter C Nomor 496 terdiri dari Persil Nomor 88, luas 1,53 ha dan Nomor 89, luas 0,98 ha. Klas S-II, atas nama B. Boelan Boena, sehingga menurut hukum Sertifikat Nomor 974/Desa Dumajah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ahli Waris SUPARDI (Pihak Asal MOHRI), yaitu: SITI SUTIJAH, SITI LUTIFAH, ABD. RACHMAN DAN ABD. WAHID, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ahli Waris SUPARDI (Pihak Asal MOHRI), yaitu: SITI SUTIJAH, SITI LUTIFAH, ABD. RACHMAN DAN ABD. WAHID, S.E.,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai .....        | Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi .....        | Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.480.000,00 + |
| Jumlah .....            | Rp | 2.500.000,00   |

Oleh karena Hakim Agung Prof Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Januari 2025

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1422 PK/Pdt/2025